

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 761/2530

นายเหลว ชื่นวัด

โจทก์

นางตี โพเอี้ยงหรือโพธิ์เอี้ยง

จำเลย

นางตี โพเอี้ยงหรือโพธิ์เอี้ยง จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลที่ศาลสูงจะเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 131)

จำเลยชำระค่าคำร้องมา 80 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนที่ดินตามฟ้องเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องหรือใช้สิทธิใด ๆ อันเป็นการรบกวนสิทธิหรือโต้แย้งสิทธิเกี่ยวกับที่ดินโจทก์ ฯลฯ

จำเลยฎีการ่วมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 126,125)

จำเลยขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 107)

แต่ไม่ปรากฏคำสั่งศาลอุทธรณ์ในสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-สหัส สิงหวิริยะ-เสวก จันทรผ่อง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>